

作抵押。《探矿权采矿权转让管理办法》第三条规定：“除按照下列规定可以转让外，探矿权、采矿权不得转让：……（二）已经取得采矿权的矿山企业，因企业合并、分立，与他人合资、合作经营，或者因企业资产出售以及有其他变更企业资产产权的情形，需要变更采矿权主体的，经依法批准，可以将采矿权转让他人采矿。”某矿业分公司、某矿业公司均未依法取得案涉露天铝矿的采矿权，某矿业分公司将其不具有采矿权的露天铝矿通过签订合同的形式以1768万元的价格转让给某实业公司，双方为此所签订的矿山合同和矿山合同补充协议，因违反上述法律、行政法规的强制性规定，应为无效。依据无效合同所取得的财产，依法应当予以返还。《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款规定：“分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；

也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。”某矿业分公司作为某矿业公司依法设立并领取了营业执照的分支机构，其管理的财

产不足以承担上述民事责任的,应当由某矿业公司承担。某实业公司主张利息从2018年11月8日起计算,予以支持。淡某某作为某矿业分公司工作人员,其在案涉协议上签字并加盖某矿业分公司公章、收款等行为属职务行为,其后果应由某矿业分公司承担。某实业公司主张淡某某对返还资金承担连带责任,不予支持。

郑州铁路运输法院依照《中华人民共和国矿产资源法》第三条,《探矿权采矿权转让管理办法》第三条,《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款、第一百五十三条第一款、第一百五十七条、第一百八十八条第二款,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款规定,判决如下:

一、确认某实业公司与某矿业分公司签订的矿山合同和矿山合同补充协议无效;

二、某矿业分公司于本判决生效后十日内支付某实业公司100万元及利息(以100万元为基数,自2018年11月8日起至2019年8月19日止,按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算;自2019年8月20日起,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际还清之日止);

三、某矿业分公司管理的财产不足以清偿上述债务的,不足部分由某矿业公司承担;

四、驳回某实业公司的其他诉讼请求。

某矿业公司不服,提起上诉。

郑州铁路运输中级法院经审理认为:本案审理的系因某矿业公司与某实业公司、淡某某、某矿业分公司之间因采矿权转让而引起的民事纠纷,如果某矿业公司认为淡某某与某矿业分公司负责人马某某涉嫌经济犯罪,其可自行向有权机关进行主张,但无论其是否另行主张,均不影响本案民事纠纷的审理。一审法院根据《中华人民共和国民法典》第七十四条第二款规定判令某矿业分公司在管理的财产不足以清偿其本案债务时由某矿业公司承担并无不当。但在签订案涉协议时,某实业公司对于某矿业分公司是否具有案涉采矿权资质未尽到

审慎审查之义务，对导致案涉协议之无效亦具有一定过错，故对其主张的利息损失依法不予支持。一审法院关于案涉利息的认定错误，依法予以纠正。

郑州铁路运输中级法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，作出如下判决：

一、维持郑州铁路运输法院(2023)豫7101民初65号民事判决第一项；

二、撤销郑州铁路运输法院(2023)豫7101民初65号民事判决第三项、第四项；

三、变更郑州铁路运输法院(2023)豫7101民初65号民事判决第二项为：某矿业分公司于本判决生效后十日内支付某实业公司100万元；

四、某矿业分公司管理的财产不足以清偿上述债务的，不足部分由某矿业公司承担；

五、驳回某实业公司的其他诉讼请求。

### 【法官后语】

本案的争议焦点在于转让方未取得采矿许可证的采矿权转让合同的效力应如何认定，以及采矿权转让合同被确认无效后的法律后果。

#### 一、采矿权转让依法受到限制

矿产资源属于国家所有。矿产资源勘查开采，不仅具有经济价值，还涉及环境保护和社会公共利益，所以，为促进矿产资源的合理开发利用，在市场机制之外，还需要国家对勘查开采矿产的行为实行严格监管。根据《中华人民共和国矿产资源法》第五条、第二十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑法》第三百四十三条规定，开采矿产资源，必须依法申请登记，领取采矿许可证，取得采矿权。违反相关法律规定，未取得采矿许可证擅自采矿的，责令停止开采、赔偿损失，没收采出的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，依照刑法有关的规定对直接责任人员追究刑事责任。可见，国家对矿产资源的开采实行严格的许可证管理制度，未取得采矿许可证的，不得开采矿产资源。如果违反相关规定，视情节轻重对责任人予以行政处罚，甚至追究其刑事责任。

## 二、转让方未依法取得采矿许可证的，采矿权转让合同无效

根据《中华人民共和国矿产资源法》第二十二条、第二十七条规定，矿业权变更、转让、抵押和消灭的，应当依法办理登记。矿业权的设立、变更、转让、抵押和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，法律另有规定的除外。矿业权可以依法转让或者出资、抵押等，国家另有规定或者矿业权出让合同另有约定的除外。矿业权转让的，矿业权出让合同和矿业权登记簿所载明的权利、义务随之转移，国家另有规定或者矿业权出让、转让合同另有约定的除外。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。”虽然《中华人民共和国矿产资源法》并未明确规定若违反该规定将直接导致转让合同无效，但无证开采行为不仅侵害国家的矿产资源所有权，而且极易引发环境污染、资源破坏，危害国家和社会公共利益，故违反该规定将导致合同无效。综上，即便当事人具有相应的民事行为能力，转让采矿权的意思表示真实，但若其未取得采矿权即与他人签订转让采矿权合同，违反国家对矿产资源开采管理的强制性规定，也会遭到否定性评价，不能达到预期的转让采矿权的法律效果。《最高人民法院关于审理矿业权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条亦明确规定，对于未取得采矿许可证将矿产资源交由他人勘查开采所签合同，应认定为无效。这与《中华人民共和国矿产资源法》的相关规定一脉相承。

## 三、受让方在签订合同时未尽到审慎审查义务的，亦应对合同无效的后果承担相应责任

《中华人民共和国民法典》第一百五十七条规定：“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。”对于采矿权转让合同无效的法律后果，同样适用上述规定。双方应依法返还根据无效合同取得的财产，有过错的还应赔偿对方相关损失。在

司法实践中，考量受让方是否有权就其损失要求转让方赔偿的问题时，一方面，受让方应证明其确因转让方的转让行为遭受损失，另一方面，还应着重考察受让方在签订合同时是否尽到了审慎的审查义务，不宜片面认为只要转让方存在过错，即判令转让方赔偿受让方包括利息、违约金等的所有损失，受让方亦应对其未尽到审慎审查义务的行为承担相应责任。这不仅是公平原则的体现，对于引导受让方以更加审慎负责的态度，依法参与矿产资源的开采，同样具有积极意义。

本案中，某矿业分公司将其不具有采矿权的露天铝矿坑通过签订合同的形式转让给某实业公司，双方签订的矿山转让合同和矿山转让合同补充协议因违反法律和行政法规的强制性规定，应认定无效。在采矿权转让合同无效的情况下，依据无效合同取得的财产应予以返还。某实业公司在签订案涉协议时对某矿业分公司是否具有案涉采矿权资质未尽到审慎审查之义务，对导致案涉协议之无效亦具有一定过错，故对其主张的利息损失依法不予支持。

编写人：郑州铁路运输中级法院 赵钟 孟岚